

RECURSO CÍVEL Nº 5003544-78.2024.4.02.5107/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** ANTONIA HELENA FARIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CIVIL - CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - CEF - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E OPERAÇÕES FRAUDULENTAS EM C/C - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - **SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5003544-78.2024.4.02.5107**510015687973 .V6****RECURSO CÍVEL Nº 5003544-78.2024.4.02.5107/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** ANTONIA HELENA FARIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)**RELATÓRIO**

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os contracheques apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - *"O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50."* (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de ação por meio da qual a parte Autora pretende *"a declaração de inexistência da relação jurídica com a Ré (CEF), com o respectivo cancelamento da conta aberta indevidamente; a aplicação do CDC diante da relação de consumo existente; e a condenação ao pagamento solidário R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios mensais de 1% (um por cento)."*sic

O Juízo de origem julgou **PROCEDENTES OS PEDIDOS** autorais, condenando a CEF a encerrar a conta bancária aberta em nome da parte Autora, bem como a pagar à demandante indenização, a título de reparação por danos morais, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescidos de juros e correção monetária.

Em sede recursal, a demandante pretende a reforma da r. sentença, para que haja a majoração da indenização por danos morais ora fixada.

A Recorrida (CEF) não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso da autora.

Pacífica a incidência do CDC, a luz da **Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça**, a responsabilidade da instituição financeira, fornecedora do serviço bancário, será, por definição, objetiva, o que significa dizer que independe de dolo ou culpa para que seja verificada; basta a presença do dano, da conduta do agente, e o do nexo de causalidade entre ambos. Tais elementos devem ser provados e, na impossibilidade de sê-lo pelo consumidor, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, seja por meio de deferimento judicial (com espeque no artigo 6º, VIII do CDC), ou por imposição legal (artigos 12, § 3º; 14, § 3º; e 38, ambos do mesmo diploma).

Comprovada a presença dos 3 elementos necessários à responsabilização – prejuízo, ação ou omissão do responsável e nexo casual entre ambos – e ausente quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, que ensejariam a exclusão do nexo causal, tais como fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro, tem-se por presente o dever de indenizar.

In casu, a parte autora não se conforma com o *quantum* indenizatório fixado na sentença de origem para fins de reparação dos danos morais oriundos da falha no serviço.

A parte autora, em sede recursal, pretende a **majoração** do *quantum* fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), no Juízo de origem, a título de danos morais, por entender que *"se trata de valor módico e não condizente com as peculiaridades do caso concreto, haja vista ser pessoa semi analfabeta, sabendo assinar apenas o seu próprio nome, vítima de uma fraude que lhe gerou enormes transtornos, visto que os seus dados pessoais foram usados indevidamente, sem o seu consentimento, e pior: sem sequer o seu conhecimento, para a abertura de conta bancária na unidade da apelada."*sic

E, ainda, argumenta:

*"[...] A grande preocupação, nervosismo e verdadeiro desespero, ao ver que foi vítima de um golpe, em que os documentos utilizados foram claramente fraudados por um terceiro de má fé, que utilizou sua respectiva conta bancária para obter vantagens e empréstimos, como se ela fosse. Que praticamente implorou à Ré para que fosse dada a respectiva baixa na conta bancária aberta indevidamente, porém os apelados não agiram como deveriam, para impedir que o ato criminoso e indesejado fosse cessado ou sequer tivesse impedido para que ocorresse tal situação."*sic

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, o dano moral “não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos...”(Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, pág. 75). Em seguida, o mesmo autor conclui que, dada a natureza imaterial daquele dano, **“não há dano moral em razão de lesão de bem patrimonial, nem de mero inadimplemento contratual. Eventual aborrecimento daí resultante já está abrangido pelo dano material. Vem daí a conhecida definição de dano moral ministrada por Savatier: ‘qualquer sofrimento que não é causado por uma perda pecuniária.’**

É pacífico na doutrina e na jurisprudência o risco de ‘industrialização’ deste dano, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral.

Ademais, há que se ater ao fato de que, no que pertine às condenações da CEF ao pagamento de indenizações por danos morais, tem-se de ter em mente que, todas as vezes em que a CEF, empresa pública federal, é condenada em tais tipos de indenização, em verdade, se está a condenar toda a sociedade, em nítida situação de socialização do prejuízo, pois em que pese autonomia financeira e equiparação a empresas privadas, percebe-se que sua receita envolve poupança popular, como FGTS, FINSOCIAL e outros fundos de desenvolvimento social. Daí porque os valores de indenização também devem atentar para tal repercussão econômica sobre a sociedade que nada tem a ver com a ineficiência da empresa pública demandada. Neste sentido, é bastante distinto condenar uma empresa pública e um agente financeiro efetivamente privado.

Quanto a valores de dano moral, os tribunais superiores já se manifestaram, vastamente no sentido de que devem os mesmos ser arbitrados "proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, **orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso**" (STJ, RESP 243.093/RJ, Rel: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18.09.2000).

Também nesta mesma linha de raciocínio, destaca a jurisprudência o **risco da 'industrialização' do dano moral**, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral. Para evitar tal expediente, deve-se avaliar a ocorrência do dano moral a partir de critérios objetivos, de modo que somente o **vexame e a humilhação verdadeiramente significativos**, a ponto de abalarem psicologicamente o indivíduo em seu convívio social e bem estar, são capazes de ensejar condenação em danos morais.

Assim, apenas em casos excepcionais é que a 2ª instância deve atuar no sentido de modificar valores já fixados pelo juízo *a quo* com base em seu próprio juízo de valor que envolve, inclusive a coleta de provas. Neste sentido, vide a jurisprudência do STJ:

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. **Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal local não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.** 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ...EMEN: (AGARESP 201502837951, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:10/06/2016)*

Neste passo, em que pesem as alegações autorais, **não se vislumbra teratologia na decisão do juízo *a quo* a justificar a reforma da sentença, considerando ser aquele mais apto a firmar o convencimento quanto a tais aspectos, por estar mais próximo das partes e das provas.**

Não se verifica qualquer falta de razoabilidade nos valores fixados na sentença em R\$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos pela CEF.

Neste sentido, portanto, **não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, em especial por não haver trazido a recorrente qualquer elemento novo que rebata as conclusões expostas em 1ª instância.**

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.** Condene a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, *in fine*, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.